

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1106/2536

นางชวนพิศ จิตรดอน

โจทก์

บริษัทไทยแลนด์อโตเซลส์ จำกัด

ผู้ร้อง

นายบัญญัติ เกตุทิม

จำเลย

นายสุรัชย์ ทศนานุกุลกิจ ทนายผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 264

ความว่า ผู้ร้องฎีกา มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลา การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 104)

คดีสืบเนื่องจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดี ยึดรถยนต์บรรทุก อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 20-0669 สมุทรสาครพร้อมอุปกรณ์จากจำเลยเพื่อบังคับตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นผู้ร้องยื่นคำร้องว่ารถยนต์บรรทุกคันดังกล่าวเป็นของผู้ร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่ยึด ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า ขณะที่เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดรถนั้นกรรมสิทธิในรถยนต์ ยังเป็นของผู้ร้องอยู่ปรากฏหลักฐานตามหนังสือแสดงการจดทะเบียนของสำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาครไม่ใช่ ของจำเลย จึงพิพากษาให้ปล่อยรถบรรทุก อีซูซุ หมายเลขทะเบียน 20-0669 สมุทรสาคร

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 95,99)

ชั้นอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์มีคำสั่งให้งดการถอนการยึดรถยนต์พิพาทไว้ (อันดับ 83)

คำสั่ง

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครอง ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้ระงับ การขายทอดตลาดรถยนต์พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

คำร้องของ ผู้ร้องขอแปลได้ว่า ผู้ร้องขอคุ้มครอง ประโยชน์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 264 พิเคราะห์แล้ว เห็นสมควรให้ระงับ การขายทอดตลาดรถยนต์พิพาทไว้ในระหว่างฎีกา

(ปรีชา ธนानันท์-สมาน เวทวินิจ-จิระ บุญพจนสุนทร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ